

第77306402号“左安堂”商标准予注册的决定

异议人：湖南恒昌医药集团股份有限公司

委托代理人：北京布瑞知识产权代理有限公司

被异议人：北京汇金典投资管理有限公司

异议人湖南恒昌医药集团股份有限公司对被异议人北京汇金典投资管理有限公司经我局初步审定并刊登在第1900期《商标公告》第77306402号“左安堂”商标提出异议，我局依据《商标法》有关规定予以受理。被异议人未在规定期限内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，我认为：

被异议商标“左安堂”指定使用于第5类“医药制剂；医用药物；膏剂”等商品上。异议人引证在先注册的第12879699号“佐安堂ZUOANTANG”、第51529241号“佐安堂”商标核定使用商品为第5类“婴儿食品；医用白朮食品”等。双方商标指定使用的商品不属于类似商品，故双方商标未构成使用于类似商品上的近似商标。异议人引证在先注册的第30342263号、第42549528号“佐安达”等商标核定使用于第5类“医用药物；卫生消毒剂；宠物尿布”等商品上。虽然双方商标指定使用商品的功能、用途、销售渠道和消费对象等相近，属于类似商品，但双方商标文字构成、读音及整体外观有一定区别，未构成使用于类似商品上的近似商标，并存使用一般不易造成相关公众混淆误认。异议人称被异议商标的申请注册违反了《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第（七）（八）项等规定证据不足，我局不予支持。

依据《商标法》第三十五条规定，我局决定：第77306402号“左安堂”商标准予注册。

依据《商标法》第三十五条规定，异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条规定向国家知识产权局请求宣告该注册商标无效。

2025年08月13日